

■ 해외투자 및 거래에 관한 제출자료

해외투자 및 거래에 관한 자료제출의무는 2021년부터는 국제조세조정에관한법률 (일명 국조법)을 전면 개정하여 개인, 법인 모두 전부 국조법에서 통합하여 규정하고 있으며 해외 지점등은 종전에 법인세 신고기한으로 되어 있었으나 해당 자료제출기한도 개인, 법인 모두 사업연도 종료일로부터 6개월 이내 (개인 및 12월말 결산 법인은 6.30까지) 제출하여야 합니다.

만약 미제출시 아래와 같이 고액의 과태료가 부과 될 수 있습니다.

N O	구분	제출자료	관계 법령 (국조법)	미제출,오류시 적용되는 과태료
1	해외 지점	. 해외영업소 설치 현황표	법 제58조 령 제98조	건별 법인1000만원 개인 500만원
2	해외현지법인 해외자회사	. 해외현지법인 명세서 . 해외현지법인 재무상황표 . 손실거래명세서	법 제58조 령 제98조	건별 법인1000만원 개인 500만원
3	해외 부동산	. 해외부동산 취득,보유,운용(임대), 처분명세서(취득,양도가액2억이상)	법 제58조 령 제98조	취득가액,운용소득 의 10%(1억원한도)
4	국외특수관계 자간의 거래	. 국제거래정보 통합보고서등 . 정상가격산출방법 신고서 . 국제거래명세서 . 국외특수관계자의 요약손익계산서	법 제16조 제1항2항 령제33-36	령 제100조에 의한 과태료
5	해외금융계좌	. 해외금융계좌신고서 (해외금융계좌 합계 매월말 잔액이 한달 이라도 5억원을 초과하는경우)	법 제53조 령 제92조	령 제102조에 의한 과태료

1. 해외부동산의 취득,운용,처분 명세서 : 외국에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리(이하 "해외-부동산등")를 취득하여 보유하고 있거나 처분한 거주자로서 또는 내국법인으로서

해외부동산등의 취득가액이 2억원 이상이거나 처분가액이 2억원 이상인 경우 제출하여야 한다
-외국환거래법 제18조(취득) 및 제20조(처분)에 따라 신고한 경우에는 과태료 부과처분대상에서 제외하며, 외국환거래법에 의한 신고금액과 차이의 금액에 대해서 과태료를 부과한다.

(국조시행령 제148조 제3항 각호 참고)

2. 해외금융계좌신고서 : 거주자 및 내국법인 중에서 해당 연도의 매월 말일 중 어느 하루의 해외 금융계좌 잔액(해외금융계좌가 여러 개인 경우에는 각 해외금융계좌 잔액을 합산한 금액을 말한다)이 5억원을 초과하는 자 (신고대상 금융계좌 : 은행계좌, 증권계좌, 파생상품계좌, 가상 자산 계좌 등)

3. 해외현지법인 명세서 : 해외직접투자를 한 모든 거주자 또는 내국법인이 제출대상이 됩니다
(공동투자자도 모두 제출대상이 됩니다).

4. 해외현지법인 재무상황표 : 해외직접투자를 받은 법인(피투자법인)의 발행주식 총수 또는 출자 총액의 10퍼센트 이상을 소유하고 그 투자금액이 1억원 이상이거나 피투자법인과 특수관계에 있는 거주자 또는 내국법인

(3) 중간예납

소득세. 법인세의 과세는 과세기간이 경과한후에 1년 또는 1 사업연도의 소득에 대한 소득세 등을 과세하는 것이 원칙이나 연간 소득세를 일시에 납부하게되면 납세자는 일시에 많은 자금 부담을 갖게되고, 정부는 조세수입이 특정시기에 일시적으로 집중되는 결과를 초래하므로 이를 해소하기 위하여 각 세목별로 중간예납, 예정고지 제도를 두고 있다.

(법 제65조 시행령 제123조)

구 분	소 득 세 법	법 인 세 법
확정신고기한	다음 연도 5월 31일 까지	사업연도 종료일로 부터 3개월 이내
중간예납 기간	• 중간예납추계액신고납부 11.1.-11.30 • 고지 납부 기한 11.15-11.30 • 중간예납추계액신고를 하는 경우 중간예납세액의 고지가 없었던 것으로 간주함	중간예납기간(당해 사업연도 개시일 부터 6개월)이 경과한 때로부터 2개월 ※개인과 달리 법인은 고지결정이 없고 자진신고납부 대상이다
중간예납 의무가 없는자	• 당해 사업연도 신규사업자. • 이자, 배당, 근로, 기타 소득, 원천징 수 사업소득만 있는자 • 중간예납 세액이 50만원 미만자 • 6월 이전 폐업자로서 타소득 없는자 • 중간예납기준액이 없는자로서 복식 부기의무가 아닌자.	• 당해 사업연도 신설법인 • 휴업법인으로 당해 중간예납기간중 사업 실적이 없는 법인 • 사업연도가 6개월 이하인 법인 • 중소기업으로서 당해연도 중간예납 세액 50만원 미만인 경우 (신고의무 도 없다)
중간예납세액의 계산	①전년도에 실적이 있는 정상사업자 전년도 납부하였거나 납부할 세액의 1/2 ②전년도 실적에 미달한 사업자 중간예납기간 종료일까지의 소득금액 에 대한 소득세액이 중간예납기준액 의 30%에 미달하는 사업자 (중간예납추계액 신고서 제출)	①직전사업연도 납부실적에 의한 계산 (산출세액-감면세액.원천징수세액등) × 6/사업연도월수 ②중간예납기간 실적기준 신고자 직전사업연도 결손등으로 법인세액이 없는 경우.
중간예납추계액 계산 방법	(중간예납기간의 종합소득을 1년으로 환산한 금액 -종합소득공제)×세율 ×6/12 -공제감면세액, 원천징수세액 수시부과세액등 ※소득금액계산시 이월결손금.감가상 각등 필요경비산입한다.	(중간예납기간의 과세표준 ×12/6) 법인세율 × 6/12 과세표준: 예납기간중 소득금액 -이월결손금.비과세, 소득공제
분 납	1,000만원이 초과할 경우 2개월 분납가능 (1월 31일 까지)	1,000만원이 초과할 경우 일반법인 1개월 중소기업 2개월분납가능